

## [1] [ 징계(파면) ] 사항

제 목 : 임직원 행동강령 등 위반  
조치부서 : 인사관리처  
관 련 자 : 서울지역본부 △부 차장 A  
내 용

### 1. 업무개요

관련자 A<sup>1)</sup>는 2006. 10. 30. 입사하여 2021. 2. 5.부터 서울지역본부 □단에서 보상업무를 담당하던 중 “겸직제한 의무 위반 등”의 사유로 2021. 3. 4.부터 현재까지 직위해제 중에 있다.

### 2. 외부강의 등의 사례금 수수 제한 위반

#### 가. 관련규정 및 판단기준

「임직원 행동강령」제33조(외부강의 등의 사례금 수수 제한)에 따르면 임직원은 사례금을 받는 외부강의 등을 할 때에는 외부강의 등의 요청명세 등을 사장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 서면 신고하여야 하고, 사장은 임직원이 신고한 외부강의 등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 그 임직원의 외부강의 등을 제한할 수 있도록 규정하고 있다.

---

1) 2017.1. 31.부터 2020. 2. 6.까지 경기지역본부 ▲단에서 보상업무를 담당했고, 2020. 2. 7.부터 2021. 2. 3.까지 인천 ■■사업본부 ▽부에서 판매업무를 담당하였음

## 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 관련자는 [표 1]과 같이 ‘♠♠<sup>2)</sup>’라는 인터넷 ♥♥카페에서 주관하는 오프라인 부동산 유료특강에 2차례 참석하여 강의를 하였으며, 그 대가로 각 강의마다 500 천 원씩 1,000천 원의 강의료를 수령<sup>3)</sup>하였음에도 불구하고, 관련규정에 따른 신고 등의 조치를 이행하지 않았다.

[표 1] ‘♠♠’ 오프라인 부동산 유료특강 현황

| 일 시         | 특강명             | 강의료      | 사실관계                                  | 비고 |
|-------------|-----------------|----------|---------------------------------------|----|
| 2017.11.12. | 하루에 실전고수 5人 만나기 | 500,000원 | 해당 카페 특강후기 추적조사 및<br>♠♠ 담당자 유선 통화로 확인 |    |
| 2019.02.15. | -               | 500,000원 | "                                     |    |

자료 : 감사조사 자료 재구성

그 결과, 관련자는 「임직원 행동강령」을 위반하였고, 해당 행위로 인해 公社는 위 [표 1]의 외부강의에 대해 제한 할 수 있는 기회를 상실하였으며, 公社에 대한 부정적 언론이 보도되는 등 公社의 명예가 훼손되었다.

## 관련자 주장 및 판단

이에 대해 관련자는 관련규정을 알지 못했다고 진술하였으나, 관련자가 외부강의에 대한 관련 규정을 위반하고 이로 인해 公社의 명예가 훼손된 사실에는 변함이 없다.

이와 같은 관련자의 행위는 「임직원 행동강령」제33조(외부강의등의 사례금 수수 제한)과 「취업규칙」제8조(겸직제한)에 위배되는 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항에 해당된다.

2) 관련자가 2011년부터 부동산 강의를 수강한 사설 부동산 유료강의 사이트로 ‘주식회사 ♣♣에듀’에서 운영

3) (주)♣♣에듀에서 ♠♠의 부동산 강의관리 업무를 담당하는 담당자와 유선통화 하여 사실관계 확인

### 3. 겸직제한 의무 위반

#### 가. 관련규정 및 판단기준

「취업규칙」제8조(겸직제한)에 따르면 公社 직원은 그 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업종에 종사하지 못 하고, 영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대하여는 「국가공무원 복무규정」제25조를 준용하도록 규정하고 있다.

그리고 「국가공무원 복무규정」제25조(영리업무의 금지)에 의한 영리목적의 업무범위는 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷하거나 계속적<sup>4)</sup>으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 업무 등으로 규정하고 있다.

또한 公社에서는 2020. 8.부터 인터넷 개인방송(유튜브 등)에 대해서도 「공무원 인터넷 개인방송 활동 지침」에 따른 겸직허가 기준<sup>5)</sup>을 준수하도록 안내하고 있다.

따라서 公社 직원은 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하면 아니 되고, 영리목적 이외의 업무에 대해서 겸직을 하고자 할 경우에는 公社의 허가를 받아야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 관련자는 겸직제한과 관련된 규정과 절차를 이행하지 않고, [표 2]와 같이 ◀◀tv ‘▼▼’ 방송국을 개설한 자<sup>6)</sup>와 ‘토지매매 및 토지경매’ 유료강의를 하는

4) 계속성 기준 : ①매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ②계절적으로 행해지는 것, ③명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

5) 인사관리처-6106 (2020.08.25.) 「인터넷 개인방송에 대한 겸직 허가 기준 안내」

6) (성명)▷, (직위) (주)▶▶ 대표, (주요 이력) ◀◀ tv ▼▼ 개설(대화명 : ◁▷)

대가로 총 수입금의 40%를 받기로 임의 계약하고, 상기 ◀◀tv 방송국을 이용하여 영리목적의 유료강의를 시행하였다.

[표 2] '◁▷' 온라인 강의 현황

| 강의장소                                                   | 강의구성                       | 강의시간              | 수강인원                 | 방송일시                  | 강의료     | 비고 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------|----|
| ◀◀tv ▼▼<br>방송국<br>(개설자: ▷▷)                            | 토지매매, 경매 관련<br>5회 강의(1회/주) | 매주 일요일<br>19시~22시 | 1,800여 명<br>(23만원/인) | '20.11.01.~<br>11.29. | 140백만 원 |    |
| * 강의 수강료의 배분은 방송국 개설자인 ▷▷가 60%, 관련자가 40%의 비율로 나누기로 약정함 |                            |                   |                      |                       |         |    |

자료 : 감사조사 자료 재구성

또한 상기 [표 2]의 유료강의로 기인한 총 수입금액은 강의 홍보내용<sup>7)</sup>에 적시되어 있는 '수강인원 1,800 명'을 준용하여 단순 계산할 때, 약 414백만 원으로 추정<sup>8)</sup>되며 관련자는 또한 해당강의의 대가로 약 140백만 원을 수령하였다고 진술하였다.

아울러 관련자는 [표 3]과 같이 '♠♠<sup>9)</sup>' 라는 인터넷 사이트에서 토지 매매 등에 관한 VOD강의를 3년간 제공하는 대가로 총 수입금의 30%를 받기로 임의 계약<sup>10)</sup>하고, 2021. 2. 현재까지 약 2백만 원을 수령하였다고 진술하였다.

7) (홍보내용) 1회 강의에 총 1,800 명의 수강생 모집! 대한민국 토지경매, 공매 교육기관 압도적 1위 달성

8) 총수입금액 = 1,800 명 × 230,000 원(1인당 강의료) = 414,000,000 원

9) 개설자 ▷(대화명: ▷▷, 직위: (주)▶▶ 대표, 주요 이력: ◀◀tv ▼▼ 개설)이 기존 ◀◀tv 라이브 방송 강의를 녹화하고, 그 녹화 방송을 무한 반복 시청할 수 있도록 개설한 온라인 부동산 유료강의 사이트

10) 관련 계약서를 제출하기로 하였으나, 2021. 3. 감사일 현재까지 해당 계약서를 미 제출한 상태이고, 계약 만기 시에 계약갱신이 가능한 조건이라고 진술하였음

[표 3] ‘ㄱㅇ’ 온라인 강의 현황

| 강의개시                     | 강의과목  | 강의구성                    | 강의형태 | 강의수강료     | 강의료                         | 비고 |
|--------------------------|-------|-------------------------|------|-----------|-----------------------------|----|
| 2020.12.16.부터<br>ㄱㅇ에서 시행 | 토지기초반 | 5강으로 구성<br>(1강당 3시간71량) | VOD  | 1과목당 23만원 | 200만 원 수령<br>(1,2월 100만 원씩) |    |

- \* 강의 계약기간은 3년으로 하고, 계약기간 만료시 갱신계약 가능으로 함
- \* 강의 수강료의 배분은 플랫폼 개설자인 ◁▷가 70%, 관련자가 30%의 비율로 나누기로 약정함

자료 : 감사조사 자료 재구성

그 결과, 관련자는 公社 직원이 준수해야 할 내부규정을 무력화 시켰고, 公社의 ‘내부통제 기능이 허술하다’는 부정적 언론이 보도되는 등 公社의 명예를 훼손시켰다.

이와 같은 관련자의 행위는 「취업규칙」에 위배되는 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항에 해당된다.

## 관련자 주장 및 판단

이에 대해 관련자는 「취업규칙」제8조(검직제한) 규정은 알고 있었으나, 인사관리처에서 시행한 「인터넷 개인방송에 대한 검직허가 기준 안내」 공문 내용은 모른다고 하였고, 2021. 3. 4. 기준 ‘ㄱㅇ’에 등록된 관련자의 모든 강의를 삭제하였다고 진술하였다.

그러나 관련자가 검직에 대한 관련 규정을 위반하고 이로 인해 公社의 명예가 훼손된 사실에는 변함이 없다.

이와 같은 관련자의 행위는 「취업규칙」제8조(검직제한)에 위배되는 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항에 해당되며,

관련자가 ①검직제한 규정을 알고 있으면서도, 검직위반 행위를 지속적으로 한 점, ②인터넷 방송에 대한 검직 기준 문서를 공람한 기록이 확인되는 점, ③유료강의의 계약기간에 대해 갱신이 가능한 조건으로 장기계약한 점(3년), ④계속적인 이익을 창출할 목적으로 VOD 강의를 시작했다고 진술한 점, ⑤허가없이 금지된 영리업무에 종사한 점, ⑥위 [2. 외부강의 등의 사례금 수수 제한 위반]과 [3. 검직제한 의무 위반] 내용 등을 종합적으로 고려할 때, 「인사규정 시행세칙」[별표 6](징계양정의 기준)의 “5. 영리업무, 검직금지 의무 위반 - 비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우”로 판단된다.

#### 4. 신의성실 및 품의유지 위반

##### 가. 관련규정 및 판단기준

「한국토지주택공사법」제1조(목적)에 따르면, 公社는 토지의 취득·개발 및 주택의 건설·공급 등에 관한 업무를 수행하여 국민주거생활의 향상과 국토의 효율적인 이용을 도모하여 국가경제의 발전에 이바지함을 목적으로 설립되었다.

그리고 公社에 소속된 직원은 위 설립목적에 따라 주택시장 등 부동산 가격의 안정을 도모할 수 있도록 맡은 바 소임을 충실히 하여야 한다.

또한 「취업규칙」제3조(신의성실)에 따르면 직원은 公社의 모든 규정을 준수하고, 신의와 성실로써 근무에 임하여야 하며, 公社 직원으로서의 품위를 유지하여야 하고, 동 규칙 제51조(징계)에 의거 직원이 복무함에 있어 고의 또는 과실로 公社에 손실을 초래하였거나 公社의 명예를 훼손하였을 때에는 그 경중에 따라 이를 징계

하도록 규정하고 있다.

## 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 관련자는 公社가 금지하고 있는 영리업무에 대해 [2. 외부강의 등의 사례금 수수 제한 위반]과 [3. 겸직제한 의무 위반]과 같이 겸직으로 종사하였고, 그 겸직에 대해 公社로부터 어떠한 허가도 받지 않았다.

그리고 관련자가 종사한 그 겸직의 내용이 ‘토지의 매매 및 경매’에 대한 인터넷 유료강의로써 부동산 투기를 조장할 가능성이 있는 등 公社의 설립 취지와 대치되고, 국민주거안정과 복지향상을 위해 노력해야 하는 公社 직원으로서의 소임에 위배된다.

더욱이 관련자는 겸직제한 의무 위반 등에 대한 질타성 언론보도<sup>11)</sup>에 대해 강요자가 본인이 아니라고 주장하거나, 강요료를 받지 않았다는 등의 사실과 다른 인터뷰를 하였고,

해당 언론보도 이후, 관련자의 수강생들이 모인 카톡방에 ‘뉴스의 당사자는 본인이 맞고, 겸직제한 위반 행위에 대해 회사에 잘 얘기하여 계속적으로 할 예정’이라는 취지의 글을 게시하여 대국민 공분과 公社에 대한 비판적 언론보도가 수십 차례 발생하였다.

### [표 3] ‘LH 직원 부동산 1타강사’ 언론보도 현황

---

11) 2021. 3. 3. ♡♡에서 ‘토지경매 1타 강사... 알고보니 LH 직원?’이란 제목으로 최초 보도 됨

| 일자           | 언론보도 현황                                                                                                 | 비고 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 20201. 3. 3. | - ♡♡ 「유료사이트 ‘토지 경매 1타 강사’..알고 보니 LH 직원?’ 외 3건                                                           |    |
| 20201. 3. 4. | - ♣♣신문 「“수많은 수익 봤다” 부동산투자 ‘1타 강사’..알고보니 LH직원」외 51건<br>- ●●일보 「[단독]부동산 1타 강사 LH직원, 수강생에 “강의 계속한다”」 외 21건 |    |
| 20201. 3. 5. | - ◆◆ 「1타 강사 들통 난 LH직원, 직위해제..“돈은 안 받아”」 외 27건                                                           |    |
| 20201. 3. 6. | - ■■일보 「150억 비법 ‘실전반’서 불궜다던 LH 1타 강사..직장도 부업도」 외 9건                                                     |    |

자료 : ♡♡포털 뉴스검색 시점 순으로 자료 재구성

그 결과, 公社의 체면과 위신이 크게 실추되었고 公社에 대한 부정적 언론보도가 가중되어 公社의 명예가 훼손되는 결과를 초래하였다

## 관련자 주장 및 판단

이에 대해 관련자는 언론보도에 화가 나서 ‘강의를 계속하겠다.’ 등의 내용을 카카오톡 단체방에 게시하였으며, 직원들에게 정말 죄송하고 어떤 처벌도 달게 받겠다고 진술하였다.

이와 같은 관련자의 행위는 「취업규칙」제3조(신의성실)에 위배되는 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항에 해당되며,

관련자가 ①허위의 인터뷰를 하거나, 단순히 화가 났다는 사유로 ‘검직을 계속하겠다.’는 등의 그릇된 언행을 하여 국민들의 공분을 사고, 公社의 명예를 크게 훼손한 점, ②그 검직의 내용이 公社의 설립취지에 반하는 등 그 질이 불량한 점, ③公社에 대한 부정적 언론보도를 가중 시키는 결과를 초래하고, 公社의 체면과 위신을 크게 실추한 점 등을 종합적으로 고려할 때, 「인사규정 시행세칙」[별표 6]



(징계양정의기준)의 “2. 품위유지위반 - 가. 기타 - 비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우”로 판단된다.

#### 조치할 사항

##### 인사관리처장은

A에 대해 「인사규정」 제50조제1항에 따라 ‘징계(파면)’ 처분하시기 바랍니다  
(징계(파면)).